

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL GENERAL DE JUSTICIA
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA DE MAYAGUEZ

REY ANTONIO QUILES CUEVAS y NADYA IVETTE PEREZ BATISTA	CASO NÚMERO: CB2025CV00256
Demandante	
v.	SOBRE:
FREDDY SALLEN T AQUINO, MARY ANN SANCHEZ CASIANO y la SLG compuesta por ambos, etc.	LEY 161-2009 INTERDICTO PRELIMINAR Y PERMANENTE
Demandados	
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE HACIENDAS DEL CLUB GOLF Y PLAYA, INC.	
Interventor	

REPLICA A “MOCION SOBRE OTRA INFORMATIVA DE LA ASOCIACION”

AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la Asociación de Propietarios de Haciendas del Club Golf y Playa, Inc. (en adelante, Asociación) por conducto de la representación legal que suscribe y, respetuosamente, expone y solicita:

El 7 de noviembre de 2025, la Asociación presentó una moción informativa (SUMAC Núm. 77) en la que, entre otras cosas, cuestionó la validez y corrección de la aseveración hecha por el matrimonio Sallent-Sánchez en torno a que el Municipio le aprobó la variación que legaliza los trabajos realizados (véase, SUMAC Núm. 74, anejo 1). En respuesta a la moción presentada por la Asociación, el matrimonio Sallent-Sánchez presentó otra moción en la que reafirmó que el Municipio le aprobó la variación, y que dicha autorización tornó el caso en académico (SUMAC Núm. 79).

Dicha aseveración no es correcta. Como bien indicó el Municipio en su moción del 10 de noviembre de 2025 (SUMAC Núm. 80), la variación solicitada por el matrimonio Sallent-Sánchez no ha sido aprobada, y el documento que dichos demandados presentaron para hacer creer lo anterior es simplemente una recomendación emitida por otra dependencia del Municipio. Por lo tanto, actualmente la construcción realizada por el matrimonio Sallent-Sánchez es ilegal. Además, el

mencionado documento claramente establece que la recomendación está sujeta a que no existan condiciones restrictivas que prohíban lo construido.

Es importante recordar que desde marzo de 2022, la Asociación le advirtió al matrimonio Sallent-Sánchez que:

- 1) la construcción a realizarse tenía que ser exactamente la que le fue aprobada;
- 2) debía respetar las distancias de los patios según los reglamentos vigentes;
- 3) toda mejora debía cumplir con todas las condiciones restrictivas; y
- 4) repasaran la escritura de condiciones restrictivas para evitar problemas en el futuro (SUMAC Núm. 49, anejo 1).

La evidencia presentada en este caso demostró que el matrimonio Sallent-Sánchez intencionalmente incumplió con las advertencias mencionadas.

Solicito del Tribunal que tome conocimiento de lo anterior, especialmente que es falsa la aseveración realizada por el matrimonio Sallent-Sánchez en torno a que el Municipio emitió la variación.

Respetuosamente sometido.

En Cabo Rojo, Puerto Rico, a 24 de noviembre de 2025.

CERTIFICO haber presentado este escrito mediante SUMAC el que le notificará a las demás partes del caso.

f/ Juan M. Aponte Castro

RUA 12,918
 PO Box 1545
 Cabo Rojo, PR 00623
 Tel. 787-380-5456
 juanmaaponte@yahoo.com